Contrato de servicios de instalación — Voltia y el instalador

Borrador 0.3 · 19/10/26 · para revisar con el abogado antes de usarlo

> Este borrador junta en un contrato lo que ya decidió Voltia sobre los instaladores tercerizados (Manual del Instalador Tercerizado, Manual de Gerencia). Lo que está entre corchetes falta completarlo. Lo marcado **[A definir]** es una decisión que todavía no se tomó: va con una propuesta, para conversarla. No es asesoramiento legal: lo tiene que revisar el abogado de Voltia, que además mira la redacción para que la relación no se pueda confundir con una relación de empleo.

En Montevideo, el [día] de [mes] de [año], entre:

POR UNA PARTE: VOLTIA SAS, RUT 221075240012, con domicilio en Rondeau 2110, Montevideo, representada por el Ing. Nicolás Machín, en su calidad de CEO y representante legal (en adelante, **«Voltia»**);

Y POR OTRA PARTE: [nombre o razón social del instalador], RUT [número], con domicilio en [dirección], representada por [nombre], cédula de identidad [número] (en adelante, **«el Instalador»**);

acuerdan celebrar el presente contrato de servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas.

Primera · Objeto

1.1. El Instalador prestará a Voltia servicios de **instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica** en los inmuebles de clientes de Voltia: montaje de la estructura y los paneles, la instalación eléctrica, la puesta a tierra, la puesta en marcha cuando Voltia lo habilite, y la documentación de cierre de cada obra.

1.2. Este es un **contrato marco**. Cada obra se acuerda por separado, según la cláusula tercera. Voltia **no se obliga a asignar una cantidad mínima de obras**, ni el Instalador a aceptar todas las que se le ofrezcan.

Segunda · Independencia de las partes

2.1. El Instalador es una **empresa independiente**. Presta los servicios con su propia organización, sus herramientas, su vehículo y su personal, y decide **cómo** hacer el trabajo, sus horarios y su método. Voltia le exige **el resultado**: la obra completa, segura y con los estándares de la cláusula quinta.

2.2. **Entre Voltia y el Instalador no existe relación laboral**, ni entre Voltia y el personal del Instalador. El Instalador es el único empleador de su gente y el único responsable de sus salarios, aportes, seguros y demás obligaciones laborales y de seguridad social.

2.3. Que el personal del Instalador participe de las capacitaciones que organiza Voltia (cláusula sexta) **no altera esta independencia**.

Tercera · Cómo se acuerda cada obra

3.1. Voltia le ofrece la obra al Instalador, por escrito (Voltia PM, correo o WhatsApp), con: el cliente y la dirección, la descripción del trabajo, la fecha propuesta y el **precio de la mano de obra** (en adelante, «el presupuesto de la obra»).

3.2. El presupuesto de la obra lo fija Voltia y **no se negocia**: el Instalador lo **acepta o lo rechaza**. Cualquier excepción la autoriza solo la Dirección de Voltia, por escrito.

3.3. Con la aceptación, la obra queda asignada al Instalador con la fecha confirmada. **La fecha confirmada se cumple.** Si algo puede impedirlo, el Instalador lo avisa a Voltia en cuanto lo sabe.

3.4. Cada obra se ejecuta según el **proyecto de ingeniería** de Voltia (planos, unifilar, lista de materiales). Cuando algo del proyecto no se puede hacer en el lugar, el Instalador lo resuelve con su criterio y lo deja registrado, salvo en los puntos que el proyecto o el Manual marcan como obligatorios, que consulta antes con Voltia.

Cuarta · Precio y forma de pago

4.1. Por cada obra, Voltia paga el presupuesto aceptado: el **50 % al iniciar la obra** y el **50 % cuando la obra está terminada** en los términos de la cláusula quinta.

4.2. El Instalador presenta la **factura** de cada pago después de recibirlo, o antes si le resulta más cómodo, con el período de adecuación de la cláusula undécima.

4.3. El presupuesto incluye todo lo necesario para entregar la obra terminada: la mano de obra, las herramientas, el traslado y las correcciones. **No se pagan aparte las correcciones** ni las visitas para completar lo que faltó.

4.4. Los materiales los provee Voltia. Lo que el Instalador compre por una urgencia de la obra se le reintegra solo si Voltia lo autorizó antes.

4.5. Voltia puede **retener los pagos** mientras el Instalador no tenga vigente el seguro de accidentes de la cláusula sexta o, terminado el período de adecuación, mientras no presente la factura.

Quinta · Cómo se entrega la obra

5.1. La obra se entrega **llave en mano**: está terminada cuando, además de la instalación, están **todos** estos puntos:

- a) el sistema funcionando y, cuando corresponda, configurado y conectado a internet;
- b) el medidor de consumo bien conectado;
- c) cargadas en Voltia PM las fotos de la lista, los videos de los ensayos y el video final de la obra;
- d) los documentos de UTE firmados por el cliente, cargados en Voltia PM;
- e) el lugar **limpio y en mejores condiciones de como se encontró**, y los sobrantes retirados o su retiro coordinado.

5.2. La obra se hace con los **estándares de calidad del Manual del Instalador Tercerizado**, que forma parte de este contrato como Anexo I. Voltia puede actualizar el Manual; los cambios rigen para las obras que se acepten después de comunicados.

5.3. Voltia evalúa cada obra. Si algo de lo entregado falta, está mal hecho o no cumple el estándar, el Instalador lo **corrige a su costo**. Hasta que lo corrija, la obra no se considera terminada.

5.4. **Daños.** Si al hacer la obra el Instalador o su personal dañan algo del cliente o de terceros (por ejemplo, una filtración por una perforación, una chapa rota, un panel), el Instalador lo repara o lo paga.

5.5. **Garantía de la mano de obra.** Durante **seis meses** desde la entrega, el Instalador corrige sin costo los defectos de su trabajo que aparezcan después, como un tornillo flojo o una filtración.

Sexta · Seguridad y obligaciones con su personal

6.1. El Instalador cumple toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en especial el **Decreto 125/014** (industria de la construcción), y el Manual. Provee a su personal el **equipo de protección** y controla que se use todo el tiempo en la obra.

6.2. **Nadie trabaja solo en altura**: en cada obra trabajan por lo menos dos personas.

6.3. El Instalador y su personal **asisten a las capacitaciones de seguridad y técnicas que organiza Voltia**, en general sin costo. Voltia puede evaluarlas y exigir un resultado mínimo para seguir asignando obras.

6.4. **Empresa y seguro de accidentes.** El Instalador está **inscripto como empresa** (puede ser una unipersonal o la forma más simple que corresponda) y tiene vigente la **póliza de accidentes de trabajo del BSE** que cubra a todos los que van a cada obra de Voltia. Le entrega a Voltia la constancia de inscripción y la de la póliza **antes de la primera obra después de firmar**, y cada renovación cuando la póliza vence.

6.5. Ante un **accidente**, el Instalador atiende primero a la persona, avisa a Voltia en el momento y le entrega el mismo día un informe escrito, y copia de lo que presente a la Inspección General del Trabajo.

6.6. Voltia, o quien la represente, puede **detener una tarea** si ve un riesgo grave, sin costo para Voltia por el tiempo perdido.

Séptima · Materiales, herramientas y Voltia PM

7.1. Los materiales que Voltia envía son **propiedad de Voltia** (o del cliente, una vez instalados). El Instalador revisa el envío contra la lista al recibirlo, avisa en el momento lo que falte, y responde por lo que se pierda o se dañe mientras está a su cargo. Los sobrantes son de Voltia.

7.2. Las herramientas, los instrumentos de medición, el equipo de seguridad y el vehículo son del Instalador. Voltia puede prestarle herramientas particulares al empezar; lo prestado se devuelve en el estado en que se recibió.

7.3. El acceso a **Voltia PM** es **personal**: el Instalador no comparte su usuario. Lo usa solo para las obras de Voltia.

Octava · Exclusividad y clientes de Voltia

8.1. Mientras este contrato esté vigente, el Instalador **no presta servicios a otras empresas de energía solar** ni **instala sistemas de energía solar por su cuenta**. Puede hacer cualquier otro trabajo (instalaciones eléctricas, construcción u otros).

8.2. El Instalador **no ofrece ni presta servicios directamente a los clientes de Voltia** (mantenimientos, ampliaciones, reparaciones u otros) mientras el contrato esté vigente y durante los **seis meses** siguientes a su terminación. Si un cliente de Voltia le pide un trabajo a él, el Instalador puede pedirle autorización a Voltia, que se la puede dar por escrito.

8.3. La exclusividad frente a la competencia (8.1) rige **solo mientras el contrato esté vigente**.

Novena · Confidencialidad

9.1. Los datos de los clientes, los proyectos, los precios y todo lo que el Instalador conozca por su trabajo con Voltia son **confidenciales**. Los usa solo para las obras de Voltia, no los comparte y no los guarda cuando termina el contrato. Esta obligación sigue después de terminado el contrato.

Décima · Plazo y terminación

10.1. El contrato rige desde su firma y por **plazo indefinido**.

10.2. Cualquiera de las partes lo puede terminar con un **preaviso de 30 días** por escrito, sin necesidad de dar motivos ni de pagar indemnización. Las obras ya aceptadas se terminan y se pagan.

10.3. Voltia lo puede terminar **de inmediato**, sin preaviso, si el Instalador:

- a) incumple las normas de seguridad de forma grave o reiterada;
- b) no tiene vigente el seguro de accidentes de la cláusula sexta;
- c) incumple la cláusula octava o la novena;
- d) sigue sin cumplir el estándar de calidad después de que se le pidieron correcciones en varias obras.

Undécima · Período de adecuación

11.1. Las partes reconocen que hoy el Instalador no factura. Se acuerda un **período de adecuación de seis meses** desde la firma para que empiece a **facturar**. Durante ese período, Voltia no retiene pagos por falta de factura.

11.2. La inscripción como empresa y el seguro de accidentes (6.4) **no entran en el período de adecuación**: se exigen antes de la primera obra después de firmar. Todo lo demás del contrato rige desde la firma.

Duodécima · Comunicaciones, domicilios y jurisdicción

12.1. Las partes fijan domicilio en los indicados al comienzo y aceptan como válidas las comunicaciones por correo electrónico a [mail de Voltia] y [mail del Instalador].

12.2. Para cualquier diferencia, las partes se someten a los tribunales de Montevideo.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de igual tenor en el lugar y la fecha indicados.

Por Voltia	Por el Instalador
Firma:	Firma:
Ing. Nicolás Machín, CEO y representante legal	Aclaración:

Anexo I. Manual del Instalador Tercerizado, en su versión vigente.

Anexo II. Modelo de oferta de obra: cliente, dirección, descripción, fecha y presupuesto de la mano de obra, con la aceptación del Instalador.

Para conversar antes de llevarlo al abogado

Resuelto el 19/10/26: sin seguro de responsabilidad civil; garantía de seis meses; sin plazo fijo para corregir; clientes de Voltia, seis meses después del contrato y con autorización posible; competencia, solo durante el contrato; factura después del pago, con seis meses de adecuación; firma el Ing. Nicolás Machín. **Lo único que se le exige al instalador es estar inscripto como empresa con el seguro de accidentes del BSE (desde la primera obra) y la factura (a los seis meses).** Se sacó la documentación mensual de sueldos y aportes (BPS, recibos, planilla) y el aviso escrito a cada trabajador.

1. **Si algo es demasiado duro** para los tercerizados de hoy (Nicolás lo lee entero).
2. **Para el abogado:** que la redacción no sugiera una relación laboral encubierta. Y el riesgo de no pedir la documentación de sueldos y aportes: por la Ley 18.251, si Voltia pide esa información responde solo en forma **subsidiaria** ante los trabajadores del Instalador; si no la pide, responde en forma **solidaria**. Se decidió no pedirla por ahora; el abogado dice si conviene volver a incluirla más adelante.